

Marktstand und Reisegewerbe beantragen

Dokument-ID: GA-03 | Zuständiges Fachteam: Gewerbeamt | Gültigkeit: Beispielkommune Musterstadt, Stand 2026. Dieses Dokument ist fiktiv und dient ausschließlich der Prototyp- und Demonstrationsnutzung.

Dokument-ID: GA-03

Zuständiges Fachteam: Gewerbeamt (gewerbeamt)

Fachbereich: Fachbereich Wirtschaft und Ordnung

E-Mail: gewerbeamt@kommune.test

Kurzbeschreibung: Informationen zu Marktständen, vorübergehendem Verkauf im öffentlichen Raum und Reisegewerbekarten.

Such- und Routingbegriffe: Marktstand, Reisegewerbe, mobiler Verkauf

1. Worum geht es?

Dieses Dokument beschreibt die kommunale Bearbeitung des Themas "Marktstand und Reisegewerbe beantragen" in der Beispielkommune Musterstadt. Es dient als interne Wissensquelle für Routing, Antwortentwurf und fachliche Freigabe. Die Informationen sind bewusst so formuliert, dass ein KI-System daraus eine erste, quellengebundene Bürgerantwort ableiten kann, ohne eine abschließende Verwaltungsentscheidung zu treffen.

Informationen zu Marktständen, vorübergehendem Verkauf im öffentlichen Raum und Reisegewerbekarten.

2. Wer kann die Leistung nutzen?

- Gewerbetreibende mit mobilem Verkauf
- Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker
- Personen, die Waren außerhalb einer festen Betriebsstätte anbieten

3. Voraussetzungen

- Art der Waren oder Dienstleistungen ist bekannt.
- Zeitraum, Ort und Verkaufsform sind beschrieben.
- Erforderliche Sondernutzung oder Reisegewerbekarte wird geprüft.

4. Benötigte Unterlagen

- Ausweisdokument
- Gewerbeanmeldung oder Nachweis der Tätigkeit
- Angaben zu Waren, Zeitraum und Standort
- gegebenenfalls Reisegewerbekarte
- bei Lebensmitteln: zusätzliche Nachweise je nach Zuständigkeit

5. Ablauf der Bearbeitung

Die Anfrage wird zunächst anhand von Thema, Zuständigkeit und Vollständigkeit der Angaben eingeordnet. Zuständig ist das Fachteam Gewerbeamt.

Sind die Angaben vollständig, kann ein Termin, eine schriftliche Bearbeitung oder eine weitere fachliche Prüfung vorbereitet werden.

Fehlen Angaben, sollte die Antwort gezielt nach den fehlenden Informationen fragen und keine abschließende Entscheidung formulieren.

Bei Unklarheiten, mehreren betroffenen Fachbereichen oder widersprüchlichen Angaben ist eine manuelle Prüfung im Kontroll- oder Fachteamprozess vorgesehen.

6. Gebühren und Kosten

Für Marktstand, Sondernutzung oder Reisegewerbe können Gebühren anfallen. Bei Märkten gelten häufig gesonderte Entgeltregelungen.

Die konkrete Gebührenhöhe wird in der Beispielkommune nicht als verbindlicher Rechtswert ausgegeben. Antwortentwürfe sollen deshalb nur allgemein auf mögliche Gebühren hinweisen.

7. Bearbeitungsdauer

Reguläre Anträge sollten rechtzeitig vor dem geplanten Verkauf gestellt werden. Kurzfristige Anträge können abgelehnt werden, wenn Prüfungen nicht möglich sind.

Die Bearbeitungsdauer hängt von Vollständigkeit, Prüfaufwand, Beteiligung anderer Stellen und aktueller Auslastung ab. Eine automatische Antwort darf keine verbindliche Frist zusagen.

8. Online- oder Terminverfahren

Anfragen können per Formular oder E-Mail eingereicht werden. Für wiederkehrende Märkte können eigene Bewerbungsverfahren gelten.

Wenn eine persönliche Vorsprache erforderlich ist, soll dies ausdrücklich genannt werden. Wenn ein Online-Formular möglich ist, soll die Antwort trotzdem darauf hinweisen, dass Unterlagen geprüft und Rückfragen gestellt werden können.

9. Häufige Sonderfälle

- Öffentlicher Raum kann eine Sondernutzung auslösen.
- Lebensmittelverkauf kann zusätzliche Hygieneanforderungen haben.
- Reisegewerbe unterscheidet sich von einem festen Ladenlokal.

10. Abgrenzung zu anderen Fachbereichen

- Gewerberechtliche Fragen gehören zum Gewerbeamt.
- Sondernutzung öffentlicher Flächen kann mit dem Ordnungsamt abgestimmt werden.
- Lebensmittelüberwachung liegt nicht zwingend bei der Kommune.

11. Beispielhafte Bürgeranliegen

- Ich möchte einen Marktstand anmelden.
- Brauche ich für mobilen Verkauf eine Reisegewerbekarte?
- Darf ich vor meinem Laden einen Verkaufsstand aufstellen?

12. Hinweise für die Answererstellung

- Antworten sollen Verkaufsart, Ort und Zeitraum erfragen.
- Bei öffentlichem Raum Sondernutzung erwähnen.
- Keine lebensmittelrechtliche Detailprüfung durchführen.

13. Nicht durch dieses Dokument abgedeckte Fälle

- Lebensmittelkontrollen
- private Mietverträge für Marktflächen
- steuerliche Beratung